

ESTADO Y SOCIEDAD

UNIDAD 3: EL SISTEMA POLÍTICO

INSTITUCIONES POLÍTICAS.

Por institución puede entenderse un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, poderes e inmunidades, etc.

Una institución política es toda entidad jurídica y social que organiza y asegura duraderamente la realización del proceso de orientación política.

Según Marcel Prélot el Estado es la Institución de las Instituciones y engloba a las otras instituciones políticas

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.



La Constitución Nacional se sancionó en 1853, pero hubo una serie de instancias preparatorias:

- 1820 - Tratado de Pilar
- 1831 - Pacto Federal
- 1852 - Protocolo de Palermo
- 1852 - Acuerdo de San Nicolás

Pactos posteriores a la sanción de la Constitución de 1853:

- 1859 - Pacto de San José de Flores
- 1994 - Pacto de Olivos -> **Reforma de la Constitución Nacional**

PODERES DEL GOBIERNO NACIONAL.

En la segunda parte de la Constitución Nacional, se estipulan las funciones de cada uno de los poderes del gobierno nacional.

- **Poder Ejecutivo** (de régimen presidencialista)
- **Poder Legislativo bicameral:**
 - Cámara de diputados
 - Cámara de senadores
- **Poder Judicial**

PODER EJECUTIVO

- Ejercido por un presidente elegido por voto directo de doble vuelta.
- Duración del mandato: 4 años con opción a una reelección consecutiva.
- Función fundamental: hacer cumplir la Constitución Nacional.
- Puede emitir decretos de necesidad y urgencia, también en ocasiones excepcionales.

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados

- Elegidos por voto directo por un periodo de 4 años.
- El cargo es reelegible, pero la cámara se renueva cada dos años por mitad.
- Entre sus funciones:
- Promover proyectos de ley que discutirá el Senado.
- Facultad de formular acusaciones a los integrantes del ejecutivo ante el Senado.

Cámara de Senadores

- Composición: tres senadores por provincia y tres por Buenos Aires.
- Duración del cargo: 6 años, reelegible.
- La cámara se renueva en un tercio cada dos años.
- El vicepresidente de la nación es presidente del senado.
- Atribuciones: llevar a cabo el juicio político contra los integrantes del Ejecutivo y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

PODER JUDICIAL

El sistema federal de gobierno, da lugar a la existencia de un doble orden judicial: **Poder Judicial de la Nación y Poder Judicial de cada una de las provincias y de CABA.**